



Bestandteile des Kaufvertrags

Major Points of a Sales Contract

VSN Learning Material | 2026

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis

1. Legal Components / Gesetzliche Bestandteile

1.1 Buyer & Seller / Käufer und Verkäufer

1.2 Quality / Qualität

1.3 Quantity / Quantität

1.4 Price / Preis

2. Purchase Price Calculation / Bezugskalkulation

3. Delivery Terms / Lieferbedingungen

4. Payment Terms / Zahlungsbedingungen

5. Other Components / Sonstige Bestandteile

Legal Components / Gesetzliche Bestandteile

English

A sales contract is an agreement between a buyer and a seller regarding the exchange of goods or services for a price. For a sales contract to be legally valid, certain essential elements must be agreed upon.

Deutsch

Ein Kaufvertrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer über den Austausch von Waren oder Dienstleistungen gegen einen Preis. Damit ein Kaufvertrag rechtlich gültig ist, müssen bestimmte wesentliche Elemente vereinbart werden.

5 Essential Elements / 5 Wesentliche Elemente

1. **Buyer & Seller** - Parties involved
2. **Product/Quality** - What is exchanged
3. **Quantity** - Amount
4. **Price** - Monetary value
5. **Delivery** - Time, place, risk

1. **Käufer und Verkäufer** - Beteiligte Parteien
2. **Produkt/Qualität** - Was getauscht wird
3. **Menge** - Anzahl
4. **Preis** - Geldwert
5. **Lieferung** - Zeit, Ort, Risiko

Buyer and Seller / Käufer und Verkäufer

For a sales contract to be concluded, it is first necessary that there is a specific buyer and seller. The contracting parties can be private individuals (consumers) or companies.

Für den Abschluss eines Kaufvertrages ist es zunächst notwendig, dass es einen bestimmten Verkäufer und Käufer gibt. Die Vertragspartner können dabei Privatpersonen (Konsumenten) oder Unternehmen sein.

Quality Determination / Qualitätsfestlegung

Definition

The quality determination specifies the type of product and its characteristics. If the product's characteristics are not self-explanatory, they must be described as precisely as possible.

Bei der Qualitätsfestlegung werden die Produktart und ihre Eigenschaften angegeben. Wenn die Eigenschaften des Produktes nicht selbsterklärend sind, müssen sie möglichst genau angegeben werden.

Fungible vs Non-Fungible / Vertretbar vs Nicht vertretbar

Fungible Products: Products where characteristics are essentially the same. Interchangeable. Quality determined by samples, brands, types, norms.

Non-Fungible Products: Individually produced items with unique characteristics. Each piece is unique.

Vertretbare Produkte: Aus einem Stück lassen sich die Eigenschaften aller Stücke erkennen. Gleichwertig ersetzbar.

Nicht vertretbare Produkte: Individuell hergestellt mit verschiedenen Eigenschaften. Jedes Stück ist einzigartig.

Methods of Quality Determination / Methoden der Qualitätsfestlegung

Inspection / Besichtigung

Buyer physically inspects the product. Common phrase: "as inspected".

Examples: Used cars, antiques, houses

Der Käufer kann das Produkt selbst prüfen. Gebräuchliche Formulierung: „Wie besichtigt“.

Beispiele: Gebrauchtwagen, Antiquitäten, Häuser

Description & Illustration / Beschreibung und Abbildung

Description explains product characteristics, supported by images.

Example: Online shop product descriptions

Eine Beschreibung erklärt die Eigenschaften. Abbildungen unterstützen.

Beispiel: Onlineshop-Beschreibungen

Samples and Prototypes / Muster und Proben



Definition

Sale by Sample: Buyer receives sample, delivered product must match.

Sale on Approval: Buyer can return within a period (conditional).

Trial Purchase: Small quantity at favorable price to test (unconditional).

Kauf nach Probe: Produkt muss der Probe entsprechen.

Kauf auf Probe: Rückgabe innerhalb einer Frist möglich (bedingt).

Kauf zur Probe: Kleine Menge zum Testen (unbedingt).

Brands and Types / Marken und Typen

Brands: Protected signs differentiating products (word marks, figurative marks, combined marks)

Types: Specific models with detailed specifications

Marken: Geschützte Zeichen zur Unterscheidung (Wortmarken, Bildmarken)

Typen: Bestimmte Modelle mit Spezifikationen

Standards and Quality Classes / Normen und Qualitätsklassen

Standards: Guidelines for standardizing products (DIN, ÖNORM)

Quality Classes: Categories based on criteria (e.g., Extra, 1, 2 for apples)

Quality Marks: Graphic labels attesting quality (AMA, BIO, Fairtrade)

Normen: Richtlinien zur Vereinheitlichung (DIN, ÖNORM)

Qualitätsklassen: Einteilung nach Merkmalen (z.B. Extra, 1, 2)

Gütezeichen: Grafische Markierungen (AMA, BIO, Fairtrade)

Special Quality Regulations / Sonderregelungen der Qualität



Specification Purchase: Quality roughly specified, buyer determines exact specs later.

Purchase in Bulk: Buyer takes entire goods at fixed price regardless of defects (but must be usable).

Spezifikationskauf: Qualität nur ungefähr, Käufer bestimmt später genau.

Kauf in Bausch und Bogen: Ganze Ware zu Festpreis ohne Rücksicht auf Fehler.

Quantity Determination / Quantitätsfestlegung



Definition

The quantity determination specifies the amount of goods and the units of measurement.

Bei der Quantitätsfestlegung werden die Menge und die Maßeinheiten vereinbart.

Type / Art	Description / Beschreibung	Examples / Beispiele
Precise / Genau	Fixed at contract conclusion / Festgelegt bei Vertragsabschluss	50 kg cement / 50 kg Zement
Approximate / Ungefähr	Not exactly specifiable, deviation agreed / Nicht exakt, Abweichung vereinbart	circa 3000 kg +/- 5%
No specification / Ohne Angabe	Unknown, estimated by inspection / Nicht bekannt, geschätzt	Purchase in bulk / In Bausch und Bogen

Weight and Quantity Terms / Gewichts- und Mengenabzüge



Term	English	Deutsch
Giveaway	Uncharged extra quantity	Draufgabe
Net Weight	Weight without packaging	Nettogewicht
Gross Weight	Net + Tare	Bruttogewicht

Price Determination / Preisfestlegung

Info

Price determination includes the price itself and any discounts (Rabatt) or cash discounts (Skonto).

Bei der Preisfestsetzung werden der Preis sowie eventuelle Rabatte bzw. Skonti vereinbart.

Ways of Price Determination / Möglichkeiten der Preisfestsetzung

Type / Art	Description / Beschreibung
Fixed Price Fester Preis	Price precisely stated / Preis genau angegeben
Non-Binding Price Freibleibender Preis	Price depends on market, index, or costs / Preis nach Markt, Index oder Kosten

Variants of Non-Binding Price / Varianten

- **Market Price:** Price on delivery day (oil, coffee, gold)
- **Value Retention Clause:** Price adjusted to index
- **Base Purchase:** Reference price adjusted to quality
- **Cost Fluctuation Clause:** Price change if costs change
- **Markt-/Börsenpreis:** Preis am Liefertag
- **Wertsicherungsklausel:** Preis an Index angepasst
- **Basiskauf:** Richtpreis nach Qualität
- **Kostenschwankungsklausel:** Preis bei Kostenänderung

Discounts / Rabatte

Discount Types / Rabattarten

- Quantity Discount - larger quantities
- Trade Discount - partial deliveries
- Natural Discount - extra item included
- Sales Bonus - annual threshold
- Loyalty Discount - recurring business
- Mengenrabatt - größere Mengen
- Schlussrabatt - Teillieferungen
- Naturalrabatt - Extra zugegeben
- Umsatzbonus - Jahresbonus
- Treuerabatt - Stammkunde

Cash Discount (Skonto) / Skonto



Definition: A cash discount is a price deduction that the buyer can claim if they pay the invoice before the agreed payment deadline. The period is called the discount period (Kassafrist). Usually 2-5%.

Definition: Ein Skonto ist ein Preisabzug, den der Käufer in Anspruch nehmen kann, wenn er vor dem Zahlungstermin bezahlt. Die Frist heißt Kassafrist. Meist 2-5%.



Practical Tip / Praktischer Tipp

Always take advantage of cash discounts if possible. The financial advantage is often considerable - even if you need a short-term loan, the effective annual interest rate of the discount is usually very high.

Nehmen Sie den Skonto in Anspruch, wenn möglich. Der finanzielle Vorteil ist oft beträchtlich - selbst bei einem kurzfristigen Kredit.

Calculation Example / Berechnungsbeispiel

Formula / Formel:

$$(\text{Skonto \%} / (\text{Payment Term} - \text{Discount Period})) \times 360 = \text{Annual Interest Rate \%}$$

Example: "8 days with 3% cash discount, otherwise 30 days net"

- Skonto amount: 3% of €950 = €28.50
- Time saved: 30 - 8 = 22 days
- Annual rate: $(3 / 22) \times 360 \approx 49.09\%$
- With 4% loan cost: €28.50 - €2.25 = **€26.25 benefit**

- Skontobetrag: 3% von 950€ = 28,50€
- Eingesparte Tage: 30 - 8 = 22 Tage
- Jahreszinssatz: $(3 / 22) \times 360 \approx 49,09\%$
- Bei 4% Kreditzinsen: 28,50 - 2,25 = **26,25€ Vorteil**

Price Information / Preisangaben

- **B2B:** Prices usually net (without VAT)
- **B2C:** Prices must include VAT

- **B2B:** Preise meist ohne USt (Nettopreis)
- **B2C:** Preise inkl. USt (Bruttopreis)

Purchase Price Calculation / Bezugskalkulation



Definition: Purchase price calculation aims to determine the sales price to ensure adequate profit. The **net purchase price (Einstandspreis)** is the final cost after discounts + transport costs.

Definition: Die Preiskalkulation ermittelt den Verkaufspreis. Der **Einstandspreis** ist der Preis abzüglich Rabatte/Skonti zuzüglich Transportkosten.



VAT is a pass-through item and not included in the net purchase price. Helps compare different offers.

Die USt ist ein Durchlaufposten und wird nicht zum Einstandspreis gerechnet. Hilft bei Angeboten.

Calculation Scheme / Kalkulationsschema

Position	EN	DE
Listeneinkaufspreis	List purchase price (net from supplier)	Preis des Lieferanten ohne USt
- Lieferantenrabatt	- Supplier discount	- Rabatt vom Lieferanten
= Rabattierter Preis	= Discounted price	= Nachlass-Preis
+ Faktorensesen	+ Invoice charges (packaging, transport)	+ Verpackung, Transport
= Zieleinkaufspreis	= Target purchase price	= Preis bei Lieferung
- Lieferantenskonto	- Supplier cash discount	- Skonto an Lieferanten
= Kassaeinkaufspreis	= Cash purchase price	= Preis bei Barzahlung
+ Bezugskosten	+ Procurement costs (transport)	+ Transportkosten
= Einstandspreis	= Net purchase price	= Gesamtkosten

Example: T-Shirt Calculation / T-Shirt Beispiel

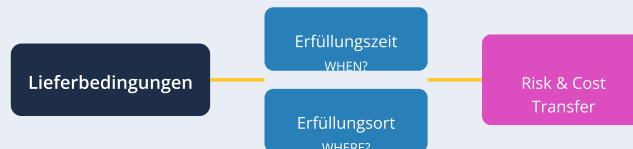
Position	Calculation	Amount
Listeneinkaufspreis (30)		285,00 €
- Lieferantenrabatt (20%)	$285 \times 20\%$	- 57,00 €
= Rabattierter Preis		228,00 €
- Lieferantenskonto (2%)	$228 \times 2\%$	- 4,56 €
= Kassaeinkaufspreis		223,44 €
+ Bezugskosten		+ 20,50 €
= Einstandspreis		243,94 €
Pro Stück / per item	$243,94 / 30$	8,13 €

Delivery Terms / Lieferbedingungen

i Three Key Components / Drei wichtige Punkte

1. **Time of Delivery:** When goods are handed over
2. **Place of Delivery:** Where goods are handed over
3. **Risk & Cost Transfer:** Where risk/costs pass to buyer

1. **Erfüllungszeit:** Wann übergeben
2. **Erfüllungsort:** Wo übergeben
3. **Risiko-/Kostenübergang:** Wo auf Käufer übergeht



Time of Delivery / Erfüllungszeit

Type / Art	EN	DE
Prompt Promptgeschäft	No agreement = immediate delivery	Keine Vereinbarung = sofort liefern
Fix Fixgeschäft	Exact date agreed	Genauer Termin vereinbart
Term Termingeschäft	Approximate date	Ungefäher Termin
Call-off Kauf auf Abruf	Buyer calls off partial deliveries	Käufer ruft Teilmengen ab

Place of Delivery / Erfüllungsort



The place of delivery indicates where ownership, risk, and costs transfer from seller to buyer.

Der Erfüllungsort zeigt, wo Eigentum, Risiko und Kosten vom Verkäufer auf den Käufer übergehen.

Forms of Handover / Formen der Übergabe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Physical: Actual product handed over • Symbolic: Documents (keys, warehouse receipt) • Electronic: Download of data | <ul style="list-style-type: none"> • Körperlich: Tatsächliches Produkt • Symbolisch: Dokumente (Schlüssel, Lagerschein) • Elektronisch: Download |
|--|--|

Legal Regulation / Gesetzliche Regelung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Seller delivers personally → seller's premises • B2B: Place of handover to carrier • B2C: Place of handover to buyer | <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Lieferung → Betrieb des Verkäufers • B2B: Übergabe an Frachtführer • B2C: Übergabe an Käufer |
|--|--|

Risk and Cost Transfer / Risiko- und Kostenübergang



Risk Transfer: Where transport risk passes from seller to buyer.

Cost Transfer: Where transport costs pass from seller to buyer.

Risikoübergang: Wo das Transportrisiko übergeht.

Kostenübergang: Wo die Transportkosten übergehen.

One-Point Clauses / Einpunktklauseln



Transfer of costs and risk at the same location.

Clause	EN	DE
Ex Works	Buyer bears from seller's location all	Käufer trägt ab Werk
Free [Place]	Seller bears to named place	Verkäufer bis benannter Ort

Two-Point Clauses / Zweipunktklauseln



Transfer at two different locations.

Freight Free [Place]: Risk transfers to first carrier, costs to named place.

Frachtfrei [Ort]: Risiko bei erster Übergabe, Kosten bis benannter Ort.



Payment Terms / Zahlungsbedingungen

Three Key Components / Drei wichtige Punkte

1. **Time of Payment:** When price must be paid
2. **Place of Payment:** Where payment must be made
3. **Form of Payment:** Method used

1. **Erfüllungszeit:** Wann bezahlt wird
2. **Erfüllungsort:** Wo bezahlt wird
3. **Zahlungsform:** Wie bezahlt wird

Time of Payment / Erfüllungszeit der Zahlung

Type / Art	EN	DE
Advance Payment Vorauszahlung	Payment before receiving product	Zahlung vor Erhalt
Prompt Payment Prompte Zahlung	Payment on delivery/invoice	Zahlung bei Lieferung
Credit Purchase Zielkauf	Payment after delivery with term	Zahlung nach Lieferung
Installment Teilzahlung	Payment in several parts	Zahlung in Raten

Practical Tip / Praktischer Tipp

Be cautious with installment purchases! It's often better to save first and pay the full amount. Check if you can truly afford the total sum.

Achtung bei Ratenkäufen! Es ist oft ratsamer, zuerst zu sparen. Prüfen Sie, ob Sie sich den Gesamtbetrag leisten können.

Place of Payment / Erfüllungsort



Legal (no agreement): Money debts are "bringschulden" - buyer must bring money to seller. Buyer bears transfer costs and risk.

B2B: Note on invoice sufficient.

B2C: Must be agreed in contract.

Gesetzlich: Geldschulden sind Bringschulden - Käufer muss überweisen. Käufer trägt Kosten und Risiko.

B2B: Vermerk auf Rechnung reicht.

B2C: Muss im Vertrag vereinbart werden.

Form of Payment / Zahlungsform

Numerous options available:

- Bank transfer
- Cash
- Credit card
- PayPal

Zahlreiche Möglichkeiten:

- Überweisung
- Bargeld
- Kreditkarte
- PayPal

Other Contractual Components / Sonstige Vertragsbestandteile



Beyond legally required elements, sales contracts can include other commercial terms. These are negotiated individually, from GTC (AGB), or from trade customs.

Neben den gesetzlichen Bestandteilen kann ein Kaufvertrag weitere kaufmännische Vereinbarungen enthalten. Diese werden ausgehandelt oder ergeben sich aus AGB.

Reservation of Ownership / Eigentumsvorbehalt



Definition: Secures seller's claim in credit purchases. Buyer receives product immediately but seller remains owner until full payment.

Example: "Motorcycle remains our property until full payment."

Definition: Sichert die Forderung des Verkäufers. Käufer erhält das Produkt sofort, aber Verkäufer bleibt Eigentümer bis zur vollständigen Bezahlung.

Beispiel: „Das Motorrad bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.“

Penalty Clause / Pönale



Stipulated monetary fine for late delivery. Buyer pays reduced price.

Festgelegte Geldstrafe bei verspäteter Lieferung. Käufer zahlt reduzierten Preis.

Cancellation Fee / Stornogebühr

Buyer and seller can agree on right of withdrawal by paying a fee.

Käufer und Verkäufer können ein Rücktrittsrecht vereinbaren.

Warranty / Garantie

Voluntary commitment to liability for defects within warranty period.

Freiwillige Leistung für Mängel innerhalb der Garantiefrist.

Right to Exchange / Umtauschrecht

No obligation for seller, but can be agreed in contract.

Keine Pflicht für Verkäufer, aber kann vereinbart werden.

Packaging / Verpackung



Without agreement, seller must ensure adequate packaging. Buyer typically bears packaging costs (usually included in price).

Ohne Vereinbarung muss Verkäufer für ausreichende Verpackung sorgen. Käufer trägt die Kosten (meist im Preis enthalten).

Functions of Packaging / Funktionen der Verpackung

Function	EN	DE
Protection	Protects from damage during transport	Schutz vor Beschädigungen
Transport	Facilitates transport and storage	Erleichtert Transport und Lagerung
Sales Promotion	Appealing to customers	Verkaufsförderung
Information	Contents, usage, care instructions	Information über Inhalt, Pflege
Smart Packaging	Monitors condition (e.g., freshness)	Überwacht Zustand (z.B. Frische)

General Terms and Conditions (GTC) / AGB



Pre-formulated contract contents that summarize conditions for sales contracts. Regulate frequently occurring elements.

Vorformulierte Vertragsinhalte, die Bedingungen für Kaufverträge zusammenfassen.

Validity / Geltung

- **Duty to Inform:** Company must draw attention to GTC
- **Retail:** Implicit consent if displayed
- **Online:** Explicit consent (checkbox)

- **Hinweispflicht:** Unternehmen muss auf AGB hinweisen
- **Im Geschäft:** Stillschweigend wenn aufgehängt
- **Online:** Ausdrücklich (Checkbox)



Practical Tip / Praktischer Tipp

Always read GTC carefully before signing. Get help from Chamber of Commerce (businesses) or consumer associations (consumers).

Lesen Sie die AGB immer durch. Holen Sie sich Hilfe bei der Wirtschaftskammer (Unternehmer) oder dem VKI (Verbraucher).

Summary / Zusammenfassung

The 5 Essential Elements / Die 5 wesentlichen Elemente

#	EN	DE
1	Buyer & Seller - Parties involved	Käufer und Verkäufer - Vertragspartner
2	Product/Quality - What is exchanged	Produkt/Qualität - Was getauscht wird
3	Quantity - Amount/units	Menge - Anzahl/Einheiten
4	Price - Monetary value	Preis - Geldwert
5	Delivery - Time, place, risk	Lieferung - Zeit, Ort, Risiko

Additional Important Components / Weitere wichtige Bestandteile

• Payment conditions • Reservation of ownership • Penalty clause • Cancellation fee • Warranty • Right to exchange • Packaging • GTC (AGB)	• Zahlungsbedingungen • Eigentumsvorbehalt • Pönale • Stornogebühr • Garantie • Umtauschrecht • Verpackung • AGB
--	--

VSN Learning Material

Bestandteile des Kaufvertrags | Major Points of a Sales Contract